ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯރަންޖެހިރާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ފޯރާން އެއްގޮތަށް ހުރަހަކާ ވިޔަ ސާފު ހުރަހެއް ވެފައި ނުދާނޭ ކަމާއި، އެ ވައްދަން ބޯރުސާވެ ކުރި ޙަމަލާއި ނުބެލުން، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޚިލާފުވާތީ އިސްތިޤާމަތުގެ ދަށުން ފާސްވާ ބަޔާން ކަނޑައަޅާ ގޮތް ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ބެކްގްރައުންޑް

މިއީ، އިންޑިޔާގެ ރަޢިއްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުސީޓަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދުވުދު ބަދަލުކުރުމުން އިލެކްޓްރޯނިކް މައްސަލަ ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލުގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޠުތަކާއި ކުރިއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް ދިނުމާ ގޮތުގެ ހުރަހުގެން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަތު ވައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިކިގެންދާ އަގާ ދުވުދު ހުރި ފަރާގެ ކާންމުވެސް ގޮތަކުން ދަށްކަން ގޮތެއް ހޯރަންޖެހިރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގެން އެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ ތާރާގެ ތަފާސްމަދުން ކަމުގައިވާޕީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަރަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލުގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ވޭނިކަމުގެ ނިންމަކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކްލިނިކުން ގެންގޮސް ސީދާ ވާރަކާ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އެޑްރެސް ގެންދިއުމުގެ ހުށަހަޅަ އަދިއެކަ އިންޓިޔާރުގައި ދިޔައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލުގައި، ކުރިއަށްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދުވުދުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރިޗް 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމޮ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އިލެކްޓްރޯނިކް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވެފައިވާ ވައްދަލު ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ޙަމަލެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލެކްޓްރޯނިކް ކުރުމެއް ނުނިކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައްދަލު ޤަބޫލުކުރަން އިލެކްޓްރޯނިކް ނުނިކަމަށާއި، އެކަން ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ އެއްވެސް ގޮތެއް އޭނާއަށް ނިންމީކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޖީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތު ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި 150,000 $US (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ ވަޢުދަކަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ލާޒިމުކުރުވާ ނުވާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ލާޒިމުކުރުވާ ނޫނީ އަދި ތަންފީޒުކުރެވޭނެ މަގެއް ނެތް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބެންކުން އީމެއިލްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްގައި، ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އާއި ކްރިސްޓޯފަރ ޕީޓަރ ނިކޯލާ ގެރޯން އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔާބަތް އެނގިހުރެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ފޯނުން ގުޅުން ބަސްދެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ގޮތުގައިވާތީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ނުކުތާތަކެއް ނުވާކަން؛
5. ފޯނުން ގުޅުން ބަސްދެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ބަލައިގަތުމުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި ނުވާ ބަދަލުގެ ވަޢުދު ޝަރީޢަތުގައި އިޘްބާތު ބަޔާންކޮށްދޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޔާމްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޔާމްގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދުވުމުގެ އޮތް ޕާޓްނަރޝިޕެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނީ އަދި އޮޅުން ނުފިލާފަދަކަން އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޔާމް އިޖާބަ ދިންގޮތުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ޤަބޫލުކުރަން ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޔާމްގެ ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ޕާޓްނަރޝިޕެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ޑިޓްރިމެންޓް އުފެދުނު ވިއްލުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޯޓުގައިވެސް ސާބިތު ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޔާމްގެ އާއި ޕްރޮމިސްތައް ގޮތަކަށް އާ ދުލުގެ ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޔާމްގެ ކުރި ޢަމަލެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާގެ ދާއިރާގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުދުރަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަކަށް ތަފާތުޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގާގެ ވައުދަކީ އާންމުގެ މަޞްލަހަތާ ދެކޮޅުޖެހޭތީވެ" މި މާނައިގައި ޝަރީޢަތް ޝަރުޠުތަކާގެ ބަރިޔާދަކުރުން އަންސާރީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކަމާ ވައުދަކީ ދެކޮޅުޖެހޭކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނެވުނު ވައުދު މާނަ ނަބިއްޔާގެ ބަރިޔާދަކުރުން ދީން ނުވާ ކަމަށާއި، މުޢާހިދާއެއް ނުވާ އަދި މި މައްސަލައާ ބަލަހައްޓާފައިވެއެވެ ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވާނެ ހަމަހަމަކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ވައުދު ފުއްދުމަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ހަމަގައިމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާ ބާތިލް ކުރަން، އެއްމެބާރު ބަދަލު ދިނުމުގެ ޢަދަދާއި ބަދަލު ދިނުމުގެ ތާރީޚް ތަރައްގީކޮށްދެއްވައި، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ބަދަލާދިނުމުގެ އިޢުލާނުގެ ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިސްބަތުން ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމުގައިވެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޠީ ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަން އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަރުދަލުވާ ބަސްދޭފަރާތުގެ އުފާވެރިކަމާ ހަމައަށް ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާކީ ދައްކާސީ ހިނގުމުގެކަމުގައި، ކޯޓު އިޢުލާނުގައި، ކޯޓު އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ބައެއް ސަރުކާރު، ފައިސާ ދައްކާނެ "ޕޭމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތުގައި މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އޭގެ ސުފައިސާތަކަށް އެކަމެއް އިބާރާތުގައެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމުގެ ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގޭނޭހެން ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމުގައި އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަ، ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އެގޮތަކަށެވެ. ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ހުށަހެޅުމުގެ އާދަކާއި ކަސްޓަމްގެ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުގައި ޝަރުޠުތަކެއް ބަޔާންކޮށް ސާފުކޮށްދީފައި ނެތް، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އަންގައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ހުށަހެޅުމާއި އަދި ޤާނޫނު ބާރުލިބޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އެކްސެޕްޓެންސް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތަސް، ޢަމަލީގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ބެލެވޭނީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައިވާކަން، ޢަމަލުތަކުގެ ޒާތުން ސާފުވާނަމަ، އަދި ފަރާތްތައް އެ އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓްވެފައިވާނަމަ، އެގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް ނިންމާނެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުގައި، ޢަމަލުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކަމެއް ތަފާސީލުކޮށް މުޢާމަލާތުގައި ބަޔާނުނުކުރެވުނަސް، ޢަމަލުން ވިޔަފާރި ނިމިގެންދާ ގޮތަށް ކަމެއް ކުރިޔަށްދާނަމަ މުޢާމަލާތުގައި ދެފަރާތުން ހިތްރުހުމުން، ވިޔަފާރި މިހާރުގެ އާދަކާދައާ ގުޅޭ ގޮތުން މުޢާމަލާތް ޤަބޫލުކުރާ ހުއްޓެވެ. އެއީ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކުގެ އިޖްތިހާދީ އަމަލުތަކެވެ.

9. ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި އަތްމަތީ ބުނެއެއްބަސްވުމެއް ފިޤުހު އިސްލާމީގެ ފަރުޟު ނިޔަތް ހިތުގައި ހުރުމެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް ވިޔަފާރި މިހާރު ހުރިހާ ގޮތެއް މުޢާމަލާތުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ވިޔަފާރި ފަރާތުން، ފިޤުހު އިސްލާމީ ހުށަހެޅުމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅައެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވައުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބަހަކީ، އެ ބަހުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކިރިޔާ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވެފައި އޮތުމުގައިވިޔަސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވައުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެކެވެ. ވައުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވައުދު ފުއްދުމަށް ޒޯރުން ތަންފީޛުކުރުވާކަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވައުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވައުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވައުދު ފުއްދުން ޤަޟާއީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވައުދު ފުއްދުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވައުދު ފުއްދުން ޖެހުނުކަމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވައުދު ދެއްވާ ފަރާތުން ޢިންވަރަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި އިޤްރާރުތަކާ، ވައުދަކާ ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރުފުކުރުވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންސިޑަރޭޝަން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވައުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމަށްފަހު، ވައުދުވި ފަރާތުން ވީ ވައުދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން ޢަދުލު އިންސާފާ ޚިލާފު ގޮތުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވެނީ، ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ވައުދުވީ ފަރާތުން އެ ވައުދު ދެއްވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްގައި ދިފާޢުގައި އުފެދިގެންދެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން އައި [illegible] ވ. [illegible] އޮން ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވައުދުވީ ފަރާތުން ވާޒިޙަ ވައުދީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުއައުން އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލު ގެނައުން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވައުދުވުމުން، ވައުދު ލިބުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، ވައުދުވީ ފަރާތުން އެ ވައުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެއްޖެނަމަ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ ހުކުމް ތަޠުބީޤުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުން، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރުމަށްޓަކައި، ވައުދުވީ ފަރާތުން ވާޒިޙަ ވައުދެއްދީ، ވައުދު ދެއްވި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ (ޑިޓްރިމެންޓް) ވައުދުވީ ފަރާތާ، ވައުދު ދެއްވާ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކުރުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުން، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފު ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ހަމަހަމަކަމާ ފަރާތާ ވައުދު އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވީ ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވާ ހާލަތެއްގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އެ ޤައުމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ސެކްޝަނުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިސްޓޭޓްމަންޓުގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަކަން ޤާނޫނީ ހަރަކާތަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމްވާ ކޮންސިޑަރޭޝަން މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.
2. އެ ކޮންސިޑަރޭޝަން ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުވާނެއެވެ. (އެ ކޮންސިޑަރޭޝަން [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވޭޝަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވޭޝަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުވާކަން ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމީހަކަށް އަސަރު (ވަޢުދު ދެއްވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ނިޔާކަން) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި، (މުޤާބިލުން ނުހަމަވުން) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކިގެން، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުވެރިކަމުން ބަދަލު ދިފާޢުކޮށް ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ، ފަރާތާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބޭނާ ބޭނުމަކުން ނުފެތޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަކަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ގޮތުން ބަހުސަޔާ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.